

1500640-65.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... definitivo, todavia a destinação de tráfico, não.

O guarda municipal Cristiano disse que estavam em operação conjunta. Seu parceiro desembarcou da viatura e foi no encalço de um "cidadão que saiu correndo". Abordou Guilherme, que tinha "provavelmente" 12 porções de crack. Ele disse que era seu consumo. Não foi presenciado ato de tráfico. Não presenciou o que aconteceu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500640-65.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053824 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

LUAN ARTHUR LIMA COSTA DA SILVA e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

17/10/2022

Controle nº 2022/000221

Réu Preso

Aos 17 de outubro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Regina Célia Pegoraro Venâncio, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 15:00h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra LUAN ARTHUR LIMA COSTA DA SILVA e outros por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPR nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes os réus e presente os seus Defensores a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública (Réu Lucas) e a OAB 391631/SP - Juliana de Moraes (Réu Guilherme). Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia com os réus através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foi ouvida a

testemunha Guarda Municipal Cristiano Henrique Stavarengo e os réus interrogados. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Guarda Municipal Fernando Aparecido Magalhaes Lima, requerimento o qual foi deferido e homologado pelo MM Juiz. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Certifico e dou fé que foram colhidos debates orais, importados a estes autos. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Guilherme Lopes Ramos e Lucas Augusto de Paula, qualificados nos autos, foram processados como incursos nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, ocorridos em 23 de Fevereiro de 2022.

Em audiência, foi ouvido um guarda municipal e os réus foram interrogados.

Decido.

Materialidade regularmente demonstrada pelo laudo definitivo, todavia a destinação de tráfico, não.

O guarda municipal Cristiano disse que estavam em operação conjunta. Seu parceiro desembarcou da viatura e foi no encalço de um "cidadão que saiu correndo". Abordou Guilherme, que tinha "provavelmente" 12 porções de crack. Ele disse que era seu consumo. Não foi presenciado ato de tráfico. Não presenciou o que aconteceu com os outros dois réus. Não presenciou também o réu manter contato com outras pessoas, ou pegando drogas em outro local.

O réu Lucas, por seu turno, disse que estava trabalhando e é "usuário compulsivo". Quando chegou lá, comprou as drogas do "menino que estava vendendo". O vendedor não foi preso. Não conhece os outros réus.

Por seu turno, Guilherme, também disse ser usuário e que comprou as drogas para tal finalidade. O vendedor não foi preso.

Assim, a hipótese é mesmo de desclassificação, conforme solicitado pela DD.

Promotora de Justiça.

Considerando as penas previstas para o artigo 28 da Lei 11343/06 e a detração, já que os réus estão presos há praticamente oito meses, julgo extinta a punibilidade de ambos.

Expeçam-se alvarás de soltura. " Certifico e dou fé que tornei pública a r.

Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.